

អាស្រ័យដោយសារទទួលស្គាល់ និងមានទម្រង់ជាសកលនេះហើយទើបយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាពិនិត្យ និងស្វែងយល់អំពីប្រភពដែលយើងបានបង្កើតឱ្យមានជានីតិអន្តរជាតិនេះឡើង។

៣.១. លក្ខន្តិកៈនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ

ចំណុចផ្ដើមនៃប្រភពរបស់នីតិអន្តរជាតិគឺមានចែងក្នុងមាត្រា ៣៨ នៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការ យុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្នុងនោះរួមមាន៖

១. សន្និសញ្ញាអនុញ្ញាតអន្តរជាតិនានា ដែលជាទូទៅ និង ដោយឡែកបានបង្កើតច្បាប់នានាដែល ទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋស្ថាបនិករដ្ឋទាំងឡាយដែលបានទៅចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាបំពេញបន្ថែម នឹងកែ តម្រូវលើសេចក្តីព្រាងនីតិអន្តរជាតិ ឬ សន្និសញ្ញាអន្តរជាតិនានា។

២. ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ

៣. គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ដែលស្គាល់ដោយអារ្យប្រជាជាតិ

៤. សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាការឬសាលាជំនុំជម្រះ និង កិច្ចការយុត្តិធម៌។ នៅក្នុងមាត្រា ៣៨ នៃ លក្ខន្តិកៈនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ បានចែងថា៖

ក. រាល់សន្និសញ្ញាអនុញ្ញាតអន្តរជាតិដែលមានលក្ខណៈទូទៅ ឬដោយឡែកគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងជា នីតិវិធីត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយបណ្តារដ្ឋដែលបានតាក់តែងឡើងដោយបណ្តារដ្ឋអធិបតេយ្យនានា។ យើងចោទជា បញ្ហាថាហេតុអ្វីបានជាលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថារាល់សន្និសញ្ញា អនុសញ្ញាអន្តរជាតិជាប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ? ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរខាងលើនេះយើងត្រូវវិភាគនិង ទាញហេតុផលមកបង្ហាញដូចតទៅ។

ទី១រាល់សន្និសញ្ញាអនុញ្ញាតកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឡើយជាទូទៅ គឺជាឯកសារផ្លូវការមួយ ដែលមានចំណងថាការត្រួតពិនិត្យខាងផ្លូវច្បាប់ចំពោះរដ្ឋជាហត្ថលេខី។ សន្និសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរ ជាតិជា ធម្មតាតែងធ្វើឡើងដោយរដ្ឋពីរ ឬ ច្រើនហើយកាលណារដ្ឋទាំងឡាយបង្កើតរួមគ្នាបានជាសន្និ សញ្ញាអន្តរជាតិរួចហើយនោះកត្តាសំខាន់ គឺត្រូវតែគោរព និងអនុវត្តតាមរបៀបដូចជាច្បាប់មួយយ៉ាង ដូច្នេះ ដែរ។

ទី២សន្និសញ្ញាឬអនុសញ្ញាទាំងឡាយដែលបានបង្កើតឡើងសុទ្ធតែឈរនៅលើគោលការណ៍នៃ នីតិអន្តរជាតិទើបអាចក្លាយទៅ ជាបទដ្ឋានមួយសម្រាប់ការយល់ព្រមទទួលយករបស់រដ្ឋជាតិ ហត្ថលេខី។

ទី៣សន្និសញ្ញាអន្តរជាតិ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋក្នុងទម្រង់ លាយលក្ខណ៍អក្សរហើយស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិដោយពុំអាស្រ័យលើចំនួន ឬ នាមករណ៍របស់វា

ឡើយ។ ជាទូទៅសន្និសញ្ញាអន្តរជាតិអាចមានឈ្មោះច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងយោងទៅលើទម្លាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសសេនាទាំងនោះដូចជាកតិកាសញ្ញា កតិកាសញ្ញាសង្គមប្រជាជាតិ កិច្ចព្រមព្រៀង កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពន្ធដារនឹងពាណិជ្ជកម្ម អនុសញ្ញា លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមស្តីពីការបង្កើតតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ

- ពីធីសារដើម្បីការពារសន្តិសញ្ញាវប្បធម៌ក្នុងពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ។

ហេតុដូច្នេះហើយទើបសន្និសញ្ញាអន្តរជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា

១. ប្រភពដ៏សំខាន់នៃនីតិអន្តរជាតិ។

២. លិខិតដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីធ្វើឱ្យនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈមានការរីកចម្រើនទៅមុខ។

៣. ឯកសារទំនាក់ទំនងដែលមានចរិតច្បាស់លាស់ជាងប្រភពដទៃ (ពីព្រោះសន្និសញ្ញាជាទូទៅត្រូវតែធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ) ឧទាហរណ៍៖ នៅក្នុងប្រភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានទេនៅជិតសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀង ឬ អនុសញ្ញាដែលបង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យរដ្ឋមួយធ្វើការឈ្លានពានទៅលើរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយទៀតហើយក៏មិនមែននូវសន្និសញ្ញាដែលចែងឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឬឧក្រិដ្ឋកម្ម ឬសង្គ្រាម ឬការបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្ស ប៉ុន្តែគេត្រូវតែបញ្ជាក់ដែរថារាល់សន្ធិសញ្ញា ឬកិច្ចព្រមព្រៀងមិនមែនសុទ្ធតែជាប្រភពនៃជីវិត អន្តរជាតិនោះទេ ឧទាហរណ៍៖សន្និសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់ចោលនៅការរើសអើងប្រឆាំង និង ស្រីភេទ ដែលបង្កើតឡើងនិងបានអនុម័តដោយរដ្ឋចំនួន ១៦៨ គឺប្រភពមួយនៃនីតិអន្តរជាតិ ពីព្រោះអនុសញ្ញានេះសំដៅការពារផលប្រយោជន៍ស្ត្រីទូទាំងពិភពលោក។

ទំនៀមទម្លាប់

ប្រភពសំខាន់ទី២នៃនីតិអន្តរជាតិគឺទំនៀមទម្លាប់។ នៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី១ឆ្នាំ១៩១៧-១៩១៨និងលើកទី២ ១៩៣៩-១៩៤៥ ជាពិសេសនៅមុនពេលបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិជាប្រភពសំខាន់ជាងគេនៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ។ ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិជាកស្ថតាងនៃការអនុវត្តទូទៅ ត្រូវបានប្រជាតិ ច្រើនទទួលស្គាល់ព្រមថាជាច្បាប់។

នីតិអន្តរជាតិដែលជាទម្លាប់ សំដៅលើការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ។ ការជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋទាំងមូលមានសេចក្តីថ្លែងការជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋ ការតវ៉ាទាមទាររបស់រដ្ឋ សេចក្តីប្រកាសនីតិជាតិ សាលដីការនានា ដោយរួមទាំងកំហុសឆ្គងដែលចេញមកពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋផង ។ នីតិអន្តរជាតិជាទម្លាប់ក៏កើតចេញមកពីការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងរបស់បណ្តាលអង្គការអន្តរជាតិនានានិងសកម្មភាពបុគ្គលមួយចំនួនផងដែល។ នីតិអន្តរជាតិដែលខ្លួនជាទម្លាប់ គឺជាច្បាប់ដែលកំណត់កាតព្វកិច្ចដល់ រដ្ឋនានា ហើយបានកើតឡើងដោយការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនានារបស់រដ្ឋ ក្នុងទំនាក់

ទំនងជាមួយគ្នាតាមរយៈទម្លាប់ប្រវត្តិសាស្ត្របានក្លាយទៅជាវិធានសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តិអន្តរជាតិដែល ព្រមទទួលយក។ នីតិអន្តរជាតិបានកើតឡើងចេញពីទំនៀមទម្លាប់ គឺជាការអនុវត្តទូទៅរបស់រដ្ឋទាំង ឡាយមដែលប្រកាន់យកថាជាកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់។

មានពីរកត្តាដែលទាក់ទិនទៅនឹងការបង្កើតនីតិអន្តរជាតិដែលជាទំនៀមទម្លាប់នោះគឺ៖

- ក.ការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់រដ្ឋនានា។
- ខ.ការព្រមទទួលយកនៅការអនុវត្តជាក់ស្តែងនោះថាជាការព្វកិច្ចទៅតាមផ្លូវច្បាប់។

ក. គោលការណ៍ នៃទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ

ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ កកើតឡើងអាស្រ័យដោយគោលការណ៍ដែលជាប្រភព ឬ ធាតុផ្សំនានា ដូច ជា៖

- ទី១ ថេរៈវេលាយូរអង្វែង
- ទី២ ឯកសណ្ឋាន និងស្មើភាព
- ទី៣ ឱកាសការណ៍ នៃការអនុវត្តជាក់ស្តែង
- ទី៤ មតិទាំងគំនិតយោបល់អ្នកច្បាប់

ប្រការទាំងនេះទើបមានពាក្យថា ទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងនៃច្បាប់ មិនមែនជាទម្លាប់ ឬ ទង្វើរបស់រដ្ឋមួយ តែឯកឯងនោះទេ ប៉ុន្តែទំនៀមទម្លាប់នេះ ជាទម្រង់នៃការទទួលស្គាល់ដ៏ទូលំទូលាយ ហើយត្រូវបានរដ្ឋ នានាទទួលស្គាល់ថាមានចរិតជាសាកល និងអន្តរជាតិ។ ហេតុនេះហើយទើបលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការអន្តរ ជាតិបានចែងថា នីតិអន្តរជាតិកើតចេញពីទំនៀមទម្លាប់ដោយសារមូលហេតុដូចទៅ៖

- ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ជាសកម្មភាពជាក់ស្តែងជាទូទៅ ដែលយកបានក្នុងឋានៈជាច្បាប់មួយ។
 - គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ ដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋ ដែលមានអារ្យធម៌
 - សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាការឬសាលជំនុំជម្រះនិងកិច្ចការយុត្តិធម៌។
- ទាំងអស់នេះអាចចាត់ទុកថា ជាប្រភពនៃនីតិអន្តរជាតិ។

ខ. គោលការណ៍ទូទៅនៃនីតិដែលទទួលស្គាល់ដោយអារ្យប្រជាជាតិ

យោងតាមមាត្រាទី៣៨ កថាខណ្ឌទី១ នៃលក្ខន្តិកៈ តុលាការអន្តរជាតិ គោលការណ៍នេះត្រូវ ទទួលស្គាល់ដោយប្រជាជនមានអារ្យធម៌ ។ ដូច្នេះគោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់ ជាគោលការណ៍ទាំងឡាយ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់រដ្ឋទាំងឡាយ។

ឧទាហរណ៍៖គោលការណ៍គ្មានអាជ្ញាយុកាលចំពោះឃាតករឬការហាមឃាត់មិនឱ្យភាគីមួយធ្វើជា ចៅក្រមកាត់ក្តីលើរឿងរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ជាដើម។

តុលាការអន្តរជាតិទទួលស្គាល់គោលការណ៍ទូទៅនៃច្បាប់រួមមាន៖

ក. គោលការណ៍សុច្ឆន្ទៈ

ខ. គោលការណ៍ទំនួលខុសត្រូវ

គ. គោលការណ៍នៃបទបញ្ញត្តិ

ឃ. គោលការណ៍យុត្តិធម៌

ង. គោលការណ៍សភាព និង មនសិការ

ច. គោលការណ៍នេះមានន័យថា សាលដីការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការរួមហើយ ត្រូវចប់ជាចម្រើន មិនឱ្យកាត់លើកយកមកទៀតនៅក្នុងការវិវាទក្រោយៗដែលទាក់ទងទៅនឹងការទាមទារឬសមអាង ដដែលនៃពាក្យបណ្តឹង។

គ. សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការឬសាលាក្តីមជ្ឈត្តការនិងកិច្ចការយុត្តិធម៌

សេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាការឬសាលាជំនុំជម្រះ និងកិច្ចការយុត្តិធម៌តសមរយៈតុលាការ អន្តរជាតិក្តី ឬតាមរយៈតុលាការជាតិក្តី គឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយនៃលំនាំបង្កើតឱ្យមាននីតិសហគមន៍អន្តរជាតិ ។

ឧទាហរណ៍៖ សេចក្តីសម្រេចនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានបង្កើតនីតិអន្តរជាតិជាទំនៀម ទម្លាប់មួយហើយដែលមានន័យស្មើ និងគោលការណ៍ទូទៅនៃនីតិអន្តរជាតិ។ ជាទូទៅមិនមានបទបញ្ញត្តិណាដែលតម្រូវឱ្យរដ្ឋទាំងឡាយទទួលស្គាល់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនោះទេ។ ប៉ុន្តែតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ត្រូវទទួលស្គាល់ថា ជាតុលាការកំពូលហើយសាលាវិនិច្ឆ័យ និងអនុសាសន៍របស់តុលាការនេះ មានកម្រិតខ្ពស់ ទៅលើតុលាការ ឬសាលាជំនុំជម្រះក្តីដទៃទៀត។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិគឺជាស្ថាប័នច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ រដ្ឋទាំងឡាយទោះបីជាសមាជិកនៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្តី ឬក៏មិនមែនជាសមាជិកក្តី អាចយករឿងក្តីរបស់ខ្លួនទៅដាក់ជំនុំជម្រះបាន។ ប៉ុន្តែមានតែរដ្ឋទៅដែលអាចមានវត្តមានជាកាត់នៅចំពោះមុខតុលាការនេះបាន តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិតុំមានយុត្តាធិការ ដើម្បីវិនិច្ឆ័យទៅលើឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និង បទឧក្រិដ្ឋនៃការឈ្លានពានទេជាពិសេសចំពោះឧក្រិដ្ឋដែលមានលក្ខណៈជាបុគ្គល។ សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិតុំមានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំទេ ប៉ុន្តែបណ្តារដ្ឋទាំងឡាយ បានសន្យានៅក្រោមមាត្រា ៩៤ នៃលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ។

ឃ. ការអនុវត្តនៃនីតិអន្តរជាតិ

ការអនុវត្តនីតិអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រជាជាតិនីមួយៗ មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ មិនដូចការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសឡើយ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់រដ្ឋ តុលាការមានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជំនុំ

ជម្រះកាត់ក្តីចំពោះអធិករណ៍ទាំងឡាយ ។ តួនាទីដ៏សំខាន់របស់តុលាការនោះ បិតនៅត្រង់ថា តុលាការមានយុត្តាធិការនៅក្នុងការបកស្រាយច្បាប់ និងប្រើប្រាស់នូវយុត្តិសាស្ត្រ ហើយទីបំផុតនឹង ចេញសាលដីការដើម្បីឱ្យអនុវត្ត។ ប៉ុន្តែ ផ្ទុយទៅវិញ នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិអន្តរជាតិ ការដោះស្រាយនូវរាល់ អធិករណ៍នានាតាមរយៈតុលាការ មានភាពស្មុគស្មាញជាងការដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការជាតិ ។ មូលហេតុមានកត្តាបីសំខាន់គឺ៖

ទី១ នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិអន្តរជាតិ ការដោះស្រាយអធិករណ៍ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ត្រូវធ្វើឡើងដោយតុលាការ ពិភពលោក។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ មិនមានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយជម្លោះដែលមានលក្ខណៈជា ឯកជន ជាបុគ្គល ឬ ក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយឡើយ។ មានតែរដ្ឋអធិបតេយ្យទេទើបអាចយកអធិ ករណ៍របស់ខ្លួន ទៅដាក់ឱ្យតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ កាត់សេចក្តីបាន ដោយយោងទៅលើការព្រម ព្រៀងរវាងរដ្ឋទាំងពីរថា សុខចិត្តយល់ព្រមយកអធិករណ៍របស់ខ្លួន ទៅឱ្យតុលាការនោះជំនុំជម្រះ។

ទី២ ទោះបីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្តី ជាស្ថាប័នតុលាកាពិភពលោកក្តី ប៉ុន្តែយុត្តាធិការ និងសាល ក្រមរបស់តុលាការនេះ គ្មានចរិតនៃការបង្ខិតបង្ខំទេ ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ រដ្ឋដែលជា ភាគីចាញ់ក្តី មិនព្រមទទួលស្គាល់និងអនុវត្តសាលដីការរបស់តុលាការពិភពលោកនេះទេ ។

ទី៣ ឧបសគ្គមួយទៀត ក្នុងចំណោមឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យជម្លោះដែលមានលក្ខណៈជា អន្តរជាតិ គឺបិតនៅត្រង់កត្តាដែលថា តើទម្រង់អធិករណ៍របៀបណា ដែលអាចដែលអាចយកមកដោះ ស្រាយតាមរយៈតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ។ រាល់អធិករណ៍ដែលមានចរិតជាអន្តរជាតិ មិនមែនសុទ្ធតែ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិទាំងអស់នោះទេ ក៏ដូចគ្នានឹងជម្លោះនៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលមិន មែនសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ជាតិនោះដែរ។ ជាក់ស្តែងយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើអធិ ករណ៍រវាងប្រទេសនីកាវ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក ។

អធិករណ៍រវាងប្រទេសនីកាវ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅទសវត្សទី៨០។

មូលហេតុនៃអធិករណ៍ នៅអំឡុងដើមទសវត្សទី៨០ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភជួយគាំ ទ្រដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីកាវ៉ាហ្គា **របបសង់ឌីនីស្តា Sandinista** ។ សហរដ្ឋអាមេ រិក បានជួយដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីកាវ៉ាហ្គា ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលសង់ឌីនីស្តា បានធ្វើ សកម្មភាពដូចតទៅ ទី១ រដ្ឋាភិបាលនីកាវ៉ាហ្គាបានជួយដល់កងទ័ពនិងសម្ភារៈសឹក ដើម្បីគាំទ្រដល់ ចលនាបដិវត្តន៍ម៉ាកលេនីននិយម នៅក្នុងប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ ។ ទី២ រដ្ឋាភិបាលនីកាវ៉ាហ្គា បាន កសាងរបបសង្គមនិយមមួយតាមបែបម៉ាក លេនីននិយម ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថា គឺជារដ្ឋ រណបរបស់សហភាពសូវៀត ពេលនោះ គឺជាសម័យកាលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ ហើយជាការវាតទីនៃ របបកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្តាល ។ នៅពេលនោះ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ក៏បានផ្តល់ ជំនួយយោធាទៅឱ្យក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនីកាវ៉ាហ្គាវិញ ដែលមានឈ្មោះថា ក្រុមកុងត្រា ដែលក្នុង

សម័យនោះ លោករ៉ូណាល់រីហ្គេន Reagan ប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨១ ។ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨២ លោក រីហ្គេន បានចុះហត្ថលេខាទៅលើឯកសារសម្ងាត់ មួយ ស្តីអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលេខ១៧ NSDD17 ដែលអនុញ្ញាតឱ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ សេអ៊ីអា ផ្តល់ថវិកាគាំទ្រទៅដល់ចលនាក្នុងត្រាកូងទឹកប្រាក់ ១៩ លាន ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់វិស័យយោធា ។ ដោយសំអាងទៅលើជំនួយ និងការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋ អាមេរិកដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ក្រុមកុងត្រា បានលួចដឹកវ៉ែននៅកំពុងផែចំនួនបី ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាល។ កត្តានេះបានបង្កជាជម្លោះមួយរវាងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមកុងត្រាដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិក និងភ្នាក់ងារស៊ើបសួរការណ៍សម្ងាត់សេអ៊ីអា។ ជម្លោះបានឈានទៅបង្កដល់ការប្រើអាវុធដែលធ្វើឱ្យប្រទេសនីការ៉ាហ្គាខូចខាតនាវាចំនួន ៧ គ្រឿង និង ៦គ្រឿងទៀត ជានាវារបស់រដ្ឋផ្សេងៗ ។ ដោយយោងទៅលើការប៉ះទង្គិចគ្នា រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅខែមេសា ឆ្នាំ១៩៨៤ ប្តឹងចំពោះទង្វើរបស់ សហរដ្ឋអាមេរិក។ យុត្តាធិការរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ចំពោះអធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និង សហរដ្ឋអាមេរិក

សហរដ្ឋអាមេរិក បានជំទាស់ថា តុលាការអន្តរជាតិ មិនមានយុត្តាធិការទៅលើអធិករណ៍នេះទេពីព្រោះ ជម្លោះរវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ ជាជម្លោះផ្នែកនយោបាយ មិនមែនជាជម្លោះខាង ផ្នែកច្បាប់ទេ ។ បញ្ហាទីពីរ គឺសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រឆាំងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា ក្នុងការ ដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ពីព្រោះប្រទេសនីការ៉ាហ្គា គ្មានទង្វើករណ៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុង អធិករណ៍នេះទេ ។

សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីឱ្យពាក្យបណ្តឹងប្រទេសនីការ៉ាហ្គានេះមានលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់លុះត្រាតែភាគីពាក់ ព័ន្ធនឹងជម្លោះទាំងអស់ មានវត្តមាននៅចំពោះមុខតុលាការអន្តរជាតិ ពោលគឺភាគីរបស់ប្រទេសនៅ ការ៉ាហ្គា ភាគីប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ តំណាងឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគាំទ្រដល់ចលនាប្រឆាំង នឹង រដ្ឋាភិបាលនៅការ៉ាហ្គា ។

តុលាការអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៨៦ បានសម្រេចថា អធិករណ៍នេះជាសមត្ថកិច្ច របស់តុលាការអន្តរជាតិ ដោយយោងទៅលើកត្តាពីរ កត្តាទី១ អធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និង សហរដ្ឋអាមេរិក មានចរិតផ្លូវច្បាប់ មិនមែនជាអធិករណ៍ដោយអាវុធនោះទេ ។ កត្តាទី២ តុលាការអន្តរ ជាតិ បានច្រានចោលនូវអំណះអំណាងខាងលើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយនៅថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៨៥ តុលាការបានប្រើប្រាស់នូវយុត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អនុវត្ត នៅពេលកំពុងដំណើរការសវនាការ គឺ សម្រេច ឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យ បូរណភាពដែនដី និងឯករាជ្យខាងនយោបាយរបស់ ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា បញ្ឈប់នូវរាល់សកម្មភាពយោធា និងការចាប់តាំងកងទ័ពវាយធ្លាក់ នៅលើទឹកដីនៃ ប្រទេសនីការ៉ាហ្គាទៀតផង ។

សាលដីការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការ នៅក្នុងអធិករណ៍តុលាការបានសម្រេចថា សហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពានទៅលើទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ដូចជាការលួចរកកម្លាំងក្នុងដែនដីនៃប្រទេសនីការីហ្គា ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋាននាវា ទៅលើទីតាំងស្តុកប្រេង បិទលំហដែនអាកាស គាំទ្រដល់ក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការីហ្គា ដោយរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មទៀតផង ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ចៅក្រមរបស់តុលាការអន្តរជាតិ បានលើកទង្វើករណ៍ថាពុំមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ណាមួយឡើយ ដែលបង្ហាញថា ប្រទេសនីការីហ្គាបានគាំទ្រចលនាបះបោរនៅក្នុងប្រទេសអេសសាល់ វ៉ាឌី។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ចៅក្រមតុលាការអន្តរជាតិ បានចោទប្រកាន់ទៅលើភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកថា មិនបានអនុវត្តគោលការណ៍ មិនធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋទី៣ ព្រមទាំងមិនបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ គោលការណ៍ អធិតេយ្យ និងគោលការណ៍សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សជាតិ ។ ទីបំផុត តុលាការអន្តរជាតិ បានចេញសាលដីការថា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវតែបង់សំណងទៅភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអធិករណ៍ទាំងអស់នេះ ។ ប៉ុន្តែចៅក្រមសញ្ជាតិអាមេរិកលោក ស្តេបេល Stephen S Chwebel មិនយល់ព្រមទទួលយកសាលដីការរបស់តុលាការនេះទេ ដោយចោទថាប្រកាន់ប្រទេសនីការីហ្គាថា ជារដ្ឋមួយដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើឈ្លានពាននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្តាល ហើយលោកគាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយគាំទ្រនិងការពារដល់ប្រទេសអេសសាល់វ៉ាឌី ប្រទេសកូស្តារីកា ប្រទេសហុងឌុយវ៉ាស់ និងប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា ឱ្យរួចផុតពីការវាតទីរបស់លទ្ធិសង្គមនិយមតាមបែបម៉ាកលេនីននិយម ដែលមានប្រទេសតូប៉ាជារដ្ឋជំរុញពីក្រោយ។

ជាទូទៅ នីតិអន្តរជាតិត្រូវបានប្រជាជាតិទាំងឡាយទទួលយកដោយបែងចែកជាបីប្រភេទគឺ ៖

ទី១ នីតិអន្តរជាតិសាកល ដែលរួមបញ្ចូលនូវវិធានទាំងឡាយដែលប្រជាជាតិនានាព្រមទទួលយកថាជានីតិអន្តរជាតិ។ វិធានការទាំងនោះគ្របដណ្តប់ទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជា បញ្ហាដែលមិនអាចរំលោភបានទៅលើសន្តិសញ្ញា បញ្ហាសុវត្ថិភាពនៃបណ្តាងកងកម្លាំងរដ្ឋទូទាំងប្រទេស បញ្ហាយុត្តាធិការនៃប្រជាជាតិនីមួយៗ ទៅលើដែនអាកាស និងដែនគោករបស់ខ្លួន។

ទី២ នីតិអន្តរជាតិទូទៅ រួមបញ្ចូលនូវវិធានទាំងឡាយដែលបណ្តាប្រទេសភាគច្រើនសុខចិត្តទទួលយកនៅពេលណាដែលច្បាប់នោះ សមស្របទៅតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ឧទាហរណ៍ ច្បាប់ស្តីពីដែនសមុទ្រដែលច្បាប់នេះមានយុត្តាធិការទៅលើបណ្តាប្រទេសដែលមានដែនសមុទ្រ។

ទី៣ នីតិអន្តរជាតិដោយឡែក រួមបញ្ចូលនូវសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងនានារវាងរដ្ឋពីរ ឬ ច្រើន ឧទាហរណ៍ កិច្ចព្រមព្រៀងខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាដើម ។

វិសាលភាពនៃនីតិអន្តរជាតិ

វិសាលភាពនៃនីតិអន្តរជាតិ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន

នីតិអន្តរជាតិមានវិសាលភាពក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងទៅតាមមុខសញ្ញាបី

១. នីតិជាតិ ត្រូវបានចាត់ទុកថា មានអនុកូលភាព ទៅតាមនីតិអន្តរជាតិ ។ មានន័យថា ទោះបីនីតិអន្តរជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋ ថែមទាំងបានអនុម័ត និងយកមកប្រតិបត្តិកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នីតិជាតិត្រូវតែបន្ស៊ីជាមួយចំណុចមួយចំនួននៃនីតិអន្តរជាតិផងដែរ ។

២. រដ្ឋជាទូទៅត្រូវមានកាតព្វកិច្ច ធ្វើឱ្យនីតិជាតិស្របតាមនិយាមទាំងឡាយរបស់អន្តរជាតិ ដែលច្បាប់នេះរដ្ឋសភាអនុម័តនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៧ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦ នីតិកាលទី៣ ហើយត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមស្របទម្រង់ និងគតិនៃច្បាប់នេះទាំងស្រុង ដោយគ្មានការកែប្រែអ្វីឡើយកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃព្រឹទ្ធសភាលើកទី៣ នីតិកាលទី២ ច្បាប់នេះមានវិធានស្របទៅតាមវិធានអន្តរជាតិនានា ។ ដូចជាមាត្រា ១ ដែលចែងអំពីគោលបំណងនៃច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការរក្សារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចែងថា គោលបំណងនៃនេះ គឺដើម្បីផ្តល់បទបទប្បញ្ញត្តិដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះការប្រព្រឹត្តតាមការកំណត់ដោយ ៖

ក. អនុសញ្ញាប្រឆាំងនឹងការរក្សាទាំង១៣ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងពិធីសារទាំងឡាយដែលត្រូវបានភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធ ១ នៃច្បាប់នេះ ។

ខ. សេចក្តីសម្រេចនានានៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សា ដូចជាសេចក្តីសម្រេចលេខ១២៦៧ លេខ១៣៧៣ និងលេខ១៥៤០ ។

ប្រការនេះបង្ហាញឱ្យឃើញថា ជាទូទៅមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេ ប្រទេសភាគច្រើនដែលប្រកាន់នីតិអន្តរជាតិ ក៏ត្រូវរៀបចំ និង តាក់តែងនីតិជាតិរបស់ខ្លួនឱ្យស្របទៅតាមវិធាននានារបស់នីតិអន្តរជាតិដែរ

គ. តាមនីតិវិធី នីតិជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា ហេតុការណ៍ តែប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះជាទូទៅច្បាប់ត្រូវបានតាក់តែងឡើងសម្រាប់ការពារយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម ។

នីតិជាតិបានតាក់តែងឡើងសម្រាប់ការពារយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចទេថា នីតិអន្តរជាតិ ដែលបានរៀបចំ និងតាក់តែងឡើង ក៏ដើម្បីការពារសង្គមមនុស្សដែរ តែជាសង្គមមនុស្សរួម ដែលយើងឱ្យឈ្មោះថា សហគមន៍អន្តរជាតិ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើរដ្ឋនីមួយៗរៀបចំ និងតាក់តែងនីតិជាតិមានលក្ខណៈតបកាតសមស្របតាមសង្គមនោះ នីតិអន្តរជាតិ ក៏នឹងជួយជំរុញឱ្យរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀត ទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព វិបុលភាព ជាមិនខានឡើយ ហើយបើរដ្ឋភាគច្រើនទទួលបានការរីកចម្រើន ពិតណាស់រដ្ឋទាំងអស់នោះ ក៏នឹងចែករំលែកធនធានរបស់ខ្លួនទៅដល់បណ្តារដ្ឋដែលនៅខ្សោយខាងផ្នែកច្បាប់ ទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ច យល់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ថា ពិភពលោកជាផ្ទះយើងតែមួយ ។ ឧទាហរណ៍ ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ ក្រុមប្រទេសហៀ ២០ G-20 បានបើកសន្និសីទកំពូលរបស់ខ្លួននៅទីក្រុង តូរ៉ង់តូ Toronto ប្រទេសកាណាដា ហើយសន្និសីទកំពូល

នេះ ក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់បណ្តាប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង ៨ ផងដែរ សហរដ្ឋអាមេរិក អង់គ្លេស ជប៉ុន បារាំង អាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី កាណាដា សហព័ន្ធរុស្ស៊ី បានផ្ដួចផ្ដើមឱ្យមានជាមូល និងមួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យគាំពារមាតា និងទារកនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសក្រីក្រ នូវទឹកប្រាក់ប្រមាណជា ៥.០០០.០០០.០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ។ មូលនិធិនេះត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថា មូលនិធិមូស្កូកា Fund Muskoka ។ មូលនិធិនេះគឺដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតា និងទារកនៅពេលមាតាមានផ្ទៃពោះក្តី ឬមួយក៏នៅពេលសម្រាលកូនក្តី។ វិធានការដែលប្រកាសដោយក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង៨ ស្តីពីការជួយគាំពារមាតានិងទារកនោះ គឺជាការរួមចំណែកជួយពន្លឿនផែនការរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP ក្នុងការសម្រេចឱ្យបានកម្មវត្ថុសហស្សវត្សស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ នៅទល់នឹងឆ្នាំ២០១៥។ អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ ទាក់ទងនឹងកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតា និងទារកបានសង្កេតឃើញថា នៅមានការយឺតយ៉ាវច្រើនណាស់ ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៅរវាងឆ្នាំ១៩៩០និង ២០០៨ អត្រាមរណៈទារកបានថយចុះចំនួន ២៨ % ប៉ុណ្ណោះពេលគឺនៅមានទារកស្លាប់ចំនួន ៧២នាក់ក្នុងចំណោមទារកកើត១០០០នាក់។ ជាអត្រាមួយដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកម្មវត្ថុនៃបំណងប្រាថ្នារបស់អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ ដែលចង់ឱ្យអត្រាមរណៈទារកមានការថយចុះរហូតដល់ទៅ៦៦%ក្នុងរវាងឆ្នាំ ១៩៩០ និង ២០១៥។

ក្រុមបណ្តាប្រទេសហ្វូ ២០ (G-២០)

ក្រុមប្រទេសហ្វូ ២០ ឬ ក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង ២០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៣ ។ ក្រុមប្រទេសហ្វូ ២០ មានប្រជាជនចំនួន ៦៦% នៃប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលចំនួន៧០%នៃប្រជាជនប្រកបរបរកសិកម្មនិងចំនួន៧០% នៃការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនៅក្នុងពិភពលោក។

គំនិតផ្ដួចផ្ដើមឱ្យមានក្រុមប្រទេសហ្វូ២០ នេះឡើង គឺនាខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៣ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសប្រេស៊ីល ឥណ្ឌា និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសមួយដែលគេឱ្យឈ្មោះថា សេចក្តីប្រកាសទីក្រុងប្រេស៊ីល ។ សេចក្តីប្រកាសនេះចង់បង្ហាញឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបានឃើញថា ជាសេចក្តីប្រកាសនាំឆ្ពោះទៅរកពាណិជ្ជកម្មសេរីការរូបនៅកម្ម ។ បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមប្រទេសហ្វូ ២០ មាន សមាជិកចំនួន ២៣ រដ្ឋ គឺ អាហ្សង់ទីន បូលីវី ប្រេស៊ីល ស៊ីលី ចិនប្រជាមានិត គូប៉ា អេក្វាទ័រ អេហ្ស៊ីប ហ្គាតេម៉ាឡា ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី មីចស៊ិក នីហ្សេរីយ៉ា ប៉ាគីស្ថាន ប៉ារ៉ាហ្គាយ បេរ៉ូ ហ្វីលីពីន អាហ្វ្រិកខាងត្បូង តង់ហ្សានី ថៃឡង់ អ៊ុយរ៉ាហ្គាយ ឡូគី និង វេណា ហ្សយអេឡា។

ក. ការបកស្រាយ និងការវិនិច្ឆ័យ

ខ. ការវិនិច្ឆ័យ

ការបកស្រាយ និងការវិនិច្ឆ័យនៃនីតិអន្តរជាតិ

ជាទូទៅ នៅក្នុងករណីដែលមានជម្លោះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ទំនួលខុសត្រូវពិតប្រាកដ ត្រូវតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទទួលធ្វើជាស្ថាប័ន កាត់សេចក្តីដោយឈរនៅលើគោលការណ៍នៃសន្តិសញ្ញាអន្តរជាតិ ឬតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរដ្ឋនិងរដ្ឋរៀបចំធ្វើឡើងរួមគ្នា។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយចំនួន ជម្លោះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ អាចឈានទៅដល់ការបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិ អាស្រ័យដោយភាគីណាមួយ ឬភាគីច្រើនទៀត ។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលកងទ័ពជប៉ុនធ្វើការវាយលុកជាមុនទៅលើទីតាំងកងនាវាចរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមូលដ្ឋាន ផៀលអារប៊ី នាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅវិញ ដោយធ្វើការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជប៉ុន។ វិធានការនេះ ពាក្យច្បាប់សម័យបុរាណហៅថា ជាដើមហេតុនៃការបង្កសង្គ្រាម។ នៅពេលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ ឧក្រិដ្ឋជនដែលជាអ្នកបង្កឱ្យមានសង្គ្រាម ត្រូវយកទៅកាត់ទោសទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិ ឬនីតិអន្តរជាតិ ដែលមានដូចជាការកាត់ទោសទៅលើឧត្តមនាវីអាអាណីម៉ង់ឈ្មោះ កាល់ ដូនិច ដោយឧត្តមនាវីនេះ បានបញ្ជាឱ្យកងយន្តហោះចម្បាំងអាណីម៉ង់ទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកលើនាវាដឹកអ្នកជំងឺ និងរបួស ហើយដែលទង្វើនេះបានបំពានទៅលើសន្ធិសញ្ញានាវាទីក្រុងលើកទី២០ នាឆ្នាំ១៩៣៦ ។

គ. ការអនុវត្តន៍

ឃ. ការវាយប្រហារ

ការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋាននាវាចរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក នៅកំពង់ផែផៀល ហាហូរ ពីសំណាក់កងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុន ការវាយប្រហារដោយកងទ័ពអាកាសរបស់ជប៉ុន មកលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកំពង់ផែ ផៀលហាហូរ បានចាប់ផ្តើមឡើងនៅវាលាព្រឹកព្រលឹម ថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៤១ ។ ផែនការនៃការវាយប្រហារមិនឱ្យដឹងខ្លួនជាមុននេះ មជ្ឈដ្ឋានយោធាជប៉ុនឱ្យឈ្មោះថា ការវាយលុកទៅលើកោះហាវ៉ៃ ឬ ផែនការនៃការវាយលុក Z ។ ដោយសារការវាយប្រហារនេះហើយ ដែលបង្ខំឱ្យ សហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២។ ផែនការវាយលុករបស់ជប៉ុនទៅលើកងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកនេះ មានគោលដៅធំៗ ដូចតទៅ ៖ ទី១ ការវាយប្រហារនេះ គឺដើម្បីទប់ស្កាត់នូវឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ឥទ្ធិពលដល់អធិរាជជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ទី២ ការវាយប្រហារនេះ គឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់អង់គ្លេស និង ហូឡង់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន ។ ការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពជប៉ុននេះ ដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការជប៉ុនឈ្មោះលោក ដូដឹ ណាហ្គុយម៉ូ Chuichi Nagumo និងលោកលីសស្គូវី គុយ យ៉ាម៉ាម៉ូតូ Is oroku yamamoto។ ជាលទ្ធផលនៃការខូចខាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអាកាសជប៉ុននេះ សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំង យន្តហោះចម្បាំងចំនួន១៨៨គ្រឿង ត្រូវបានកម្ទេច ១៥៥គ្រឿងទៀត ត្រូវបានខូចខាត កង

យោធាអាមេរិកចំនួន ២៣៤៥ នាក់ ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត ចំនួន ១២៤៧ នាក់ រងរបួស និងពិការ ប្រជាជនស៊ីវិលចំនួន ៥៧ នាក់ ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត និង ៣៥ នាក់ទៀត ទទួលរងរបួស ។ អាស្រ័យហេតុនេះទើប ក្រោយ សង្គ្រាមលោកលើកទៅ២ មតិភាគច្រើននៃប្រជាជនដែលបានរងគ្រោះ បានបាត់ទុកថា ភាគច្រើននៃអ្នកដឹងនាំកងយោធាជប៉ុន ជាការបំពានទៅលើសញ្ញានាវា ដែលធ្វើនៅទីក្រុងឡុងលើកទី២ នាឆ្នាំ១៩៣៦ ។

នៅក្នុងប្រវត្តិនៃការកើតឡើងនូវប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើបទៅតាមសន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ស្តីអំពីប្រជាជាតិរដ្ឋ មកទល់នឹងសតវត្សទី២០នេះ មាត្រាទី៥១នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ថា រដ្ឋទាំងឡាយ ជាបុគ្គលក្តី ជាសមូហភាពក្តី មានសិទ្ធិដើម្បីការពារខ្លួន នៅក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារ ដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកលើខ្លួន ។ មាត្រាទី៥១ នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ក៏បានធានាផងដែរនូវសិទ្ធិរបស់រដ្ឋទាំងឡាយក្នុងកិច្ចការពារខ្លួន រហូតឈានទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ចាត់វិធានការដើម្បីរក្សាសន្តិភាព ។

សន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ឬហៅថា សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពវ៉េស្តផលឡា គឺជាសន្ធិសញ្ញាពីរដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអូស្ត្រាប្រ៊ីត Osnabruck ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៦៤៨ និងនៅលើទឹកដីម៉ុនស្ទើរ Munster ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ១៦៤៨ ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម៣០ឆ្នាំ (១៦១៨-១៦៤៨) នៅក្នុងអាណាចក្រហូលីរ៉ូម៉ង់ the Holy Roman Empireនិងសង្គ្រាម៨ឆ្នាំ(១៥៦៨-១៦៤៨) រវាងប្រទេសអេស្ប៉ាញ និងសហរដ្ឋទាំង៧ នៃប្រទេសហូឡង់។ ផ្ដើមចេញជាលទ្ធផលនៃសន្ធិសញ្ញានេះ គឺជាសន្និសីទកាទូតទំនើបមួយ ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃគំនិតនយោបាយថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបកណ្តាល ដោយឈរនៅលើទស្សនាទានរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង។ (អធិបតេយ្យ)

ប្រវត្តិវិទូបានកំណត់ថា សន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ទោះជាជាក្រោយមកទៀតមិនបានធ្វើឱ្យទ្វីបអឺរ៉ុបសុខសន្តិភាពក្តី ក៏នេះជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់ជាក្បាលរថភ្លើងនាំឆ្ពោះទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមនានាផងដែរ ។ សន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡានេះ ភាគច្រើននៃប្រវត្តិវិទូប្រសិទ្ធនាមថា ជាប្រព័ន្ធអធិបតេយ្យ នាសម័យបុរាណ ពីព្រោះនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះ មានបង្កប់ទៅដោយទស្សនាទាន ស្តីអំពីប្រជាជាតិ-រដ្ឋអធិបតេយ្យដោយឈរលើមូលដ្ឋានពីរ គឺ បុរណភាពដែនដី និង ការបញ្ចៀសមិនឱ្យមានតួអង្គផ្តាច់មុខក្នុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋ។

អាស្រ័យដោយទស្សនាទានដែលចេញមកពីសន្ធិសញ្ញាវ៉េស្តផលឡា ឬ សន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងវ៉េស្តផលឡានេះហើយ ទើបពិភពលោកបច្ចុប្បន្នបានរកឃើញគន្លឹះសំខាន់ៗ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ក៏ដូចជានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ដែលក្នុងនោះ រួមមានគោលការណ៍ដូចតទៅ៖

ទី១ គោលការណ៍អធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ និងសិទ្ធិសំខាន់ៗ នៃនយោបាយសម្រេចដោយសន្តិវិធីដោយខ្លួនឯង ។